

Nr. 277 Vorlage des Staatssekretärs Stuckart für Reichsminister Frick. 10. Dezember 1935

R 18/5515, Bl. 4–6 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

[Ausscheiden der Juden und jüdischen Mischlinge aus öffentlichen Ämtern]

Herrn Minister gehorsamst
durch die Hand des Herrn Staatssekretärs I².

In der Anlage lege ich die verbesserte Niederschrift über die Sitzung vom 27. November 1935³ als Grundlage für die Chefbesprechung am 12. Dezember 1935⁴ vor. Es wird zweckmäßig sein, die einzelnen in dieser Niederschrift behandelten Probleme für alle Gruppen (Beamte, Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst; Wehrmacht und Arbeitsdienst; Ärzte, Apotheker, sonstige Medizinalpersonen; Rechtsanwälte, Patentanwälte, Verwaltungsrechtsräte, Steuerberater usw.) nach einem gewissen Schema zu erörtern.

Ich schlage folgendes Schema vor:

A. Juden.

– I.

Gegenwärtiger Zustand.

– a)

Verbleiben oder Ausscheiden der Juden in oder aus den verschiedenen Gruppen,

– b)

Verbleiben oder Ausscheiden von mit Juden versippten Deutschblütigen in oder aus diesen Gruppen.

¹ Abdruck für StS Pfundtner. Am Kopf hs. Zusatz: „Letztes vorhandenes Exemplar“.

² Pfundtner.

³ R 18/5514, Bl. 118–124; Nachtrag: R 18/5515, Bl. 8 f. Es handelte sich um eine interne Besprechung der Abteilungen des RIM zu dem Zweck, die nach § 6 (2) der 1. VO zum ReichsbürgerG (hierzu Dok. Nr. 260, bes. Anm. 20) vorgesehene Überprüfung der in den bisherigen Gesetzen und Verordnungen getroffenen „Anforderungen an die Reinheit des Blutes“ bei Trägern öffentlicher Ämter vorzubereiten. Diese Überprüfung war dadurch veranlaßt, daß der Judenbegriff dieser VO den von früheren Ausnahmegesetzen gegen die Juden erfaßten Personenkreis teilweise einschränkte; sie mußte bis 1. 1. 36 abgeschlossen sein. Zu der Besprechung s. ADAM, Judenpolitik, S. 146 f.

⁴ Zu dieser Chefbesprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 6. 12. 35 sämtliche Ressorts eingeladen und zur Begründung ausgeführt: „Diese neue Gesetzeslage [o. Anm. 2] macht es notwendig, mit möglichster Beschleunigung sämtliche bereits erlassenen oder in Vorbereitung befindlichen Reichsgesetze und auf Reichsgesetzen beruhenden Anordnungen, die sogenannte ‚Arierparagraphen‘ enthalten oder sonstige entsprechende Anforderungen an die Reinheit des Blutes stellen, daraufhin nachzuprüfen, ob es in allem bei dem derzeitigen Rechtszustand verbleiben soll, oder ob nicht die durch die Nürnberger Gesetze und ihre Ausführungsbestimmungen geschaffene Rechtslage dazu zwingt, auf gewissen Lebensgebieten eine Änderung des bisherigen Rechtszustandes eintreten zu lassen. So wird im Hinblick auf die Wehrpflicht, die Arbeitsdienstpflicht, die Aufnahme in deutsche Schulen usw. eine Klärung der Stellung der deutsch-jüdischen Mischlinge im Sinne einer Angleichung an die Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes erfolgen müssen. Da die deutsch-jüdischen Mischlinge die Fähigkeit haben, Reichsbürger zu werden, wird man ihnen auch den Dienst mit der Waffe als Soldat, den Arbeitsdienst und ähnliche Einrichtungen nicht verwehren können, denn der Dienst in der Wehrmacht, der Arbeitsdienst usw. wird Bewährungsvoraussetzung für das endgültige Reichsbürgerrecht sein müssen. Ferner werden die Mischlinge hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Betätigung und ihrer sozialpolitischen Betreuung in Zukunft wohl im allgemeinen keinen Einschränkungen mehr unterliegen dürfen.“ Einer besonderen „Klärung und scharfen Abgrenzung“ bedürfe der Begriff des öffentlichen Amtes, von dem nach § 4 der 1. ReichsbürgerVO Juden generell ausgeschlossen blieben. R 18/5514, Bl. 133–135; R 43 II/595, Bl. 71–73.

– II.

Künftiger Zustand.

– a)

Zugang von Juden zu diesen Gruppen,

– b)

Zugang von mit Juden versippten Deutschblütigen zu diesen Gruppen.

B. *Mischlinge*, und zwar Mischlinge I. Grades (Halbjuden) und Mischlinge II. Grades (Vierteljuden).

– I.

Gegenwärtiger Zustand.

– a)

Verbleiben oder Ausscheiden der Mischlinge in oder aus den Gruppen,

– b)

Verbleiben oder Ausscheiden von mit Mischlingen versippten Deutschblütigen in oder aus den Gruppen.

– II.

Künftiger Zustand.

– a)

Zugang von Mischlingen zu diesen Gruppen,

– b)

Zugang von mit Mischlingen versippten Deutschblütigen zu diesen Gruppen,

– c)

Zulassung der Versippung von Deutschblütigen dieser Gruppen mit Mischlingen.

Neben den in der Niederschrift behandelten Fragen ergeben sich bei der Durchdenkung des ganzen Komplexes noch folgende Fragen:

– 1.

Nach § 4 der Ersten Reichsbürgerverordnung kann der Jude ein öffentliches Amt nicht bekleiden. Der Jude, der bisher ein solches öffentliches Amt⁵ bekleidet hat, ist mit dem Inkrafttreten der Ersten Reichsbürgerverordnung am 15. November 1935 ipso jure ausgeschieden mit Ausnahme des jüdischen Beamten, der erst am 31. Dezember 1935 in den Ruhestand tritt. Dies müßte allen Ressorts gegenüber klargestellt werden. Für die Träger öffentlicher Ämter, soweit sie nicht Beamte sind, bedarf es also keiner ausdrücklichen Ausscheidungsverfügung mehr. Das bedeutet, daß also auch der nichtbeamtete Notar, der Schöffe, der Handelsrichter, der Bezirksschornsteinfeger, der Fleischbeschauer am 15. November 1935 ipso jure als Träger dieses öffentlichen Amtes ausgeschieden ist. Der Begriff des öffentlichen Amtes wird zweckmäßig in der Zweiten Reichsbürgerverordnung definiert⁶. Über Zweifelsfälle entscheidet der Reichsminister des Innern.

– 2.

Sollen Mischlinge, die Reichsbürger sind, künftig zu den öffentlichen Ämtern außerhalb der Beamtenschaft zugelassen werden? Soweit ein Mischling Reichsbürger ist oder wird, sollte man ihn zu den öffentlichen Ämtern außerhalb der Beamtenschaft zulassen. Ein Halb- oder Vierteljude, der das Reichsbürgerrecht hat, könnte also in Zukunft Kursmakler, Bezirksschornsteinfeger, Fleischbeschauer usw. werden.

– 3.

⁵ Die Besprechung vom 27. 11. 35 (o. Anm. 2) hatte sich hierzu auf folgende Definition verständigt: „Ein öffentliches Amt bekleidet außer dem Beamten im Sinne der Beamtengesetzgebung derjenige, der dazu bestellt ist, obrigkeitliche oder staatshoheitliche Aufgaben zu erfüllen.“ Darunter fielen z.B. Notare, Handelsrichter, Schöffen, Geschworene, Kursmakler, Fleischbeschauer, Bezirksschornsteinfeger, Konkursverwalter, Zwangsverwalter. Sonderregelung müsse getroffen werden für Ärzte und Rechtsanwälte, ferner für nichtbeamtete Notare, Patentanwälte, Verwaltungsrechtsräte und Steuerberater.

⁶ S. u. Anm. 11.

Sollen Deutschblütige, die mit Juden versippt sind, als Träger eines öffentlichen Amtes ausscheiden, auch wenn sie nicht Beamte sind? Muß also z.B. ausscheiden der mit einer Jüdin verheiratete Bezirks-schornsteinfeger? Ich neige der Auffassung zu, bei dem Träger eines öffentlichen Amtes, der nicht Beamter ist, die jüdische Versippung außer Acht zu lassen. Der nicht beamtete Träger eines öffentlichen Amtes, der mit einer Jüdin verheiratet ist, würde also Amtsträger bleiben können.

– 4.

Sollen Juden weiterhin Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst, insbesondere in öffentlichen Betrieben sein können?⁷ Dies ist m. E. zu verneinen. Es müßte daher in die Zweite Reichsbürgerverordnung aufgenommen werden, daß die Juden auch als Angestellte und Arbeiter, etwa mit dem 31. Dezember 1935, unter Aufhebung der bestehenden Anstellungsverträge aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden.

– 5.

Sollen voll jüdisch versippte Arbeiter und Angestellte ebenfalls aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden? Diese Frage ist m. E. zu verneinen.

– 6.

Kann der deutschblütige Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst einen Mischling heiraten? Für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst gelten ausschließlich die Ehehindernisse des Blutschutzgesetzes. Angestellte und Arbeiter können also den Halbjuden mit Genehmigung und den Vierteljuden ohne weiteres heiraten.

– 7.

Kann der nichtbeamtete Träger eines öffentlichen Amtes einen Mischling heiraten? Für den nichtbeamteten Träger eines öffentlichen Amtes gelten ausschließlich die Bestimmungen des Blutschutzgesetzes.

– 8.

Die Versippung von Offizieren und Stammpersonal des Arbeitsdienstes mit Mischlingen muß durch den Ehekonsens verhindert werden. Dabei wird folgendes Verfahren eingeschlagen werden müssen: Will ein Offizier oder ein Arbeitsdienstführer einen jüdischen Mischling heiraten, so muß er um die Ehegenehmigung bereits zur Verlobung nachsuchen. Über das Gesuch entscheidet die oberste Spitze, also entweder der Oberbefehlshaber der Wehrmacht, der Marine, der Luftfahrt oder der Reichsarbeitsdienstführer. Die ablehnende oder ausnahmsweise genehmigende Entscheidung bezüglich der Heirat mit einer Vierteljüdin trifft er selbständig. Hält er ausnahmsweise die Genehmigung zur Heirat einer Halbjüdin für notwendig, so führt er vor seiner Entscheidung die Ehegenehmigung des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers aufgrund von § 3 des Blutschutzgesetzes herbei. Erst aufgrund dieser Ehegenehmigung, die wirksam ist für die standesamtliche Eheschließung, kann er den Ehekonsens erteilen.

– 9.

Wie sollen Fremdblütige und Mischlinge nichtjüdischen Bluteinschlages, also z.B. Japaner, Halbjapaner, Chinesen, Halbchinesen usw. bezüglich der Beamtenengesetzgebung künftig behandelt werden? Es wäre m. E. zweckmäßig, in das Beamtengesetz und in das Wehrgesetz eine Ermächtigung aufzunehmen, daß der Reichsinnenminister für die Beamten und der Reichskriegsminister für die Offiziere der Wehrmacht Befreiungen von den Vorschriften des Beamtengesetzes und des Wehrgesetzes, die die Deutschblütigkeit als Voraussetzung für die Fähigkeit, Beamter oder Offizier zu werden, verlangen, erteilen kann, sofern es sich um Fremdblütige oder Mischlinge nicht jüdischen Bluteinschlages handelt. An sich ließe sich dieser Erfolg auch über § 7 der Ersten Reichsbürgerver-

⁷ In dieser Frage hatte sich die Besprechung vom 27. 11. 35 (o. Anm. 2) auf folgenden Vorschlag des MDgt. Seel verständigt: „Für Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst galten bisher dieselben Bestimmungen wie für Beamte. Diese Gleichstellung ist auch in Zukunft erwünscht. Man müsse dabei an die Verwaltungen denken, die — wie z. B. die Reichsbahn — Arbeiter und Angestellte in großer Zahl beschäftigen. Nach einer gewissen Dienstzeit werden diese teilweise in Beamtenstellen übernommen.“

ordnung erreichen⁸. Aus Zweckmäßigkeitsgründen glaube ich jedoch, daß es gerade für die Wehrmacht notwendig ist, daß der Reichskriegsminister z.B. einen Japaner zum Offizier in der deutschen Wehrmacht ernennen und ihm damit eine Teilfunktion des Reichsbürgers beilegen kann.

– 10

Wie sollen die der NSDAP angeschlossenen Verbände im Hinblick auf die Anforderungen an die Reinheit des Blutes ihrer Mitglieder behandelt werden? Wegen der Arbeitsfront habe ich besonderen Vermerk vorgelegt⁹. Es bleiben: der NS-Deutsche Ärztebund e.V., der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen e.V., der NS-Lehrerbund e.V., die NS-Volkswohlfahrt e.V., die NS-Kriegsopferversorgung e.V., der Reichsbund der Deutschen Beamten e.V. und der NS-Bund Deutscher Techniker.

Als grundsätzliche Lösung schlage ich vor, daß diese angeschlossenen Verbände alle Deutschblütigen und Mischlinge mit weniger als 1/4 jüdischer Erbmasse zukünftig aufnehmen¹⁰. Es geht m. E. nicht an, daß ein Mensch mit 1/8 jüdischer Erbmasse unangefochten Beamter, Lehrer, Jurist, Rechtsanwalt, Techniker usw. sein kann, jedoch dem Berufs- bzw. berufsständischen „angeschlossenen Verband“ nicht angehören kann. Von den angeschlossenen Verbänden sind die von einzelnen Ämtern der NSDAP, wie z.B. von dem Hauptamt für Volkswohlfahrt, betreuten Verbände zu unterscheiden. Zu diesen betreuten Verbänden gehören z.B. der Blindenverein, der Verein der Schwerhörigen, der Verein der Gehörlosen, der Verein der Kapital- und Kleinrentner usw. Für die Mitglieder dieser Vereine sollten m. E. genau dieselben Vorschriften gelten wie für die Arbeitsfront; es können also auch Viertel- und Halbjuden diesen Vereinen als Mitglieder angehören¹¹.

Stuckart

⁸ § 7 lautete: „Der Führer und Reichskanzler kann Befreiungen von den Vorschriften der Ausführungsverordnungen erteilen.“

⁹ Nicht bei den Akten.

¹⁰ Eine entsprechende Regelung für die genannten Verbände erließ der StdF am 9. 1. 36. Lediglich der DAF war die Aufnahme von Mischlingen I. und II. Grades (Halb- und Vierteljuden) gestattet. R 43 II/1555, Bl. 59 f.

¹¹ Auch diesen Vorschlag übernahm der StdF in seine Verfügung vom 9. 1. 36 (o. Anm. 10), weil andernfalls für diese betreuten Gruppen neben den separaten Organisationen für Juden noch besondere für Mischlinge hätten gebildet werden müssen, was unzweckmäßig erschien.

Eine Niederschrift über die Chefbesprechung vom 12. 12. 35 nicht nachgewiesen; vgl. aber die Teilaufzeichnung in Dok. Nr. 279; zum Ergebnis s. auch ADAM, Judenpolitik, S. 148–150. Unmittelbare Folge waren der RdErl. des RIM vom 21. 12. 35 betr. Ausscheiden der jüd. Träger eines öffentlichen Amtes (RMBliV S. 1506) und die 2. VO zum ReichsbürgerG vom 21. 12. 35 (RGBL I S. 1524), die den von den Nürnberger Bestimmungen betroffenen Personenkreis näher umriß und, im Anschluß an die vom RIM vorgeschlagene Fassung (o. Anm. 5), in § 5 (1) als Träger eines öffentlichen Amtes neben den Beamten allgemein definierte „die Personen, die dazu bestellt sind, obrigkeitliche oder hoheitliche Aufgaben zu erfüllen“. Die Kabinettsitzung vom 13. 12. 35 faßte weitere diskriminierende, wenngleich an den radikalen Zielen der Partei gemessen noch relativ maßvolle Beschlüsse bezüglich der jüd. Ärzte und Rechtsanwälte; s. Dok. Nr. 282 P. 1, 7.

Zitierhinweis

Nr. 277 Vorlage des Staatssekretärs Stuckart für Reichsminister Frick. 10. Dezember 1935 in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d277>